

1524474-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296636/2022 - 26º D.P. SACOMA, 28360180 - 26º D.P.

SACOMA, 2296636 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JANDER COSTA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524474-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524474-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296636/2022 - 26º D.P. SACOMA, 28360180 - 26º D.P.

SACOMA, 2296636 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JANDER COSTA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JANDER COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque no dia 29 de outubro de 2022, por volta da 06h30, no Viaduto Almirante Delamare, altura do nº 200, Vila Heliópolis, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso, configurado peça identidade de propósitos e unidade de desígnios, com sete (07) indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, em proveito comum, diversos bens, celular marca Samsung, modelo A22, um par de tênis avaliado e outros bens pessoais, pertencentes à vítima P. A. de A. P. G., bem como um celular marca Apple, modelo Iphone 7, um cartão bancário e a quantia de R\$ 50,00 pertencentes à vítima L.C.B.L. A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2022 (fls. 64/66). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 165/168).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo o réu interrogado a seguir. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, as partes postularam a absolvição do réu.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

A despeito do reconhecimento procedido pelas vítimas na presente data, entende-se que o conjunto probatório não confira segurança ao mencionado reconhecimento.

Em primeiro lugar, é de se destacar que os fatos ocorreram na saída de um baile funk, após as vítimas terem feito consumo de bebidas alcóolicas. Restou unânime nos depoimentos colhidos nesta data que os fatos correram em meio a um grande fluxo de pessoas, que se dirigiam para a estação de metrô existente nas proximidades. A abordagem do réu não ocorreu no contexto do delito, já que ficou patente que as vítimas tiveram seus pertences subtraídos e apenas após é que acionaram a viatura policial, deixando o palco exato do crime. Foram até a viatura e acionaram os policiais, vindo a apontar o réu, que caminhava pelo viaduto, como autor do delito. Pouco crível que um dos roubadores, ao perceber que as vítimas estavam indo acionar uma viatura que passava pelo local simplesmente decidisse ali ficar, caminhando como se nada tivesse acontecido.

Pela descrição feita pelas vítimas, conclui-se que a identificação do réu deu-se eminentemente com base na vestimenta dele, a qual se verificou ser muito popular entre os frequentadores do baile, sendo que a própria vítima relatou que já teve uma jaqueta igual. As testemunhas de defesa foram firmes e coesas, relatando com exatidão a dinâmica fática, no sentido de que o réu não participou do delito e foi apontado pelas vítimas por equívoco. Por fim, é de se destacar que no Distrito Policial o réu foi apresentado sozinho para as vítimas para fins de reconhecimento. Desta feita, o conjunto probatório coloca em xeque o reconhecimento feito pelas vítimas, já que não existe certeza de que o réu, apontado em meio a uma multidão de pessoas, com uma vestimenta popular para aquele local e sem qualquer dos pertences das vítimas consigo, de forma que o acusado deve ser absolvido, conforme manifestação das partes.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de ABSOLVER o réu JANDER COSTA DA SILVA da imputação de infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA